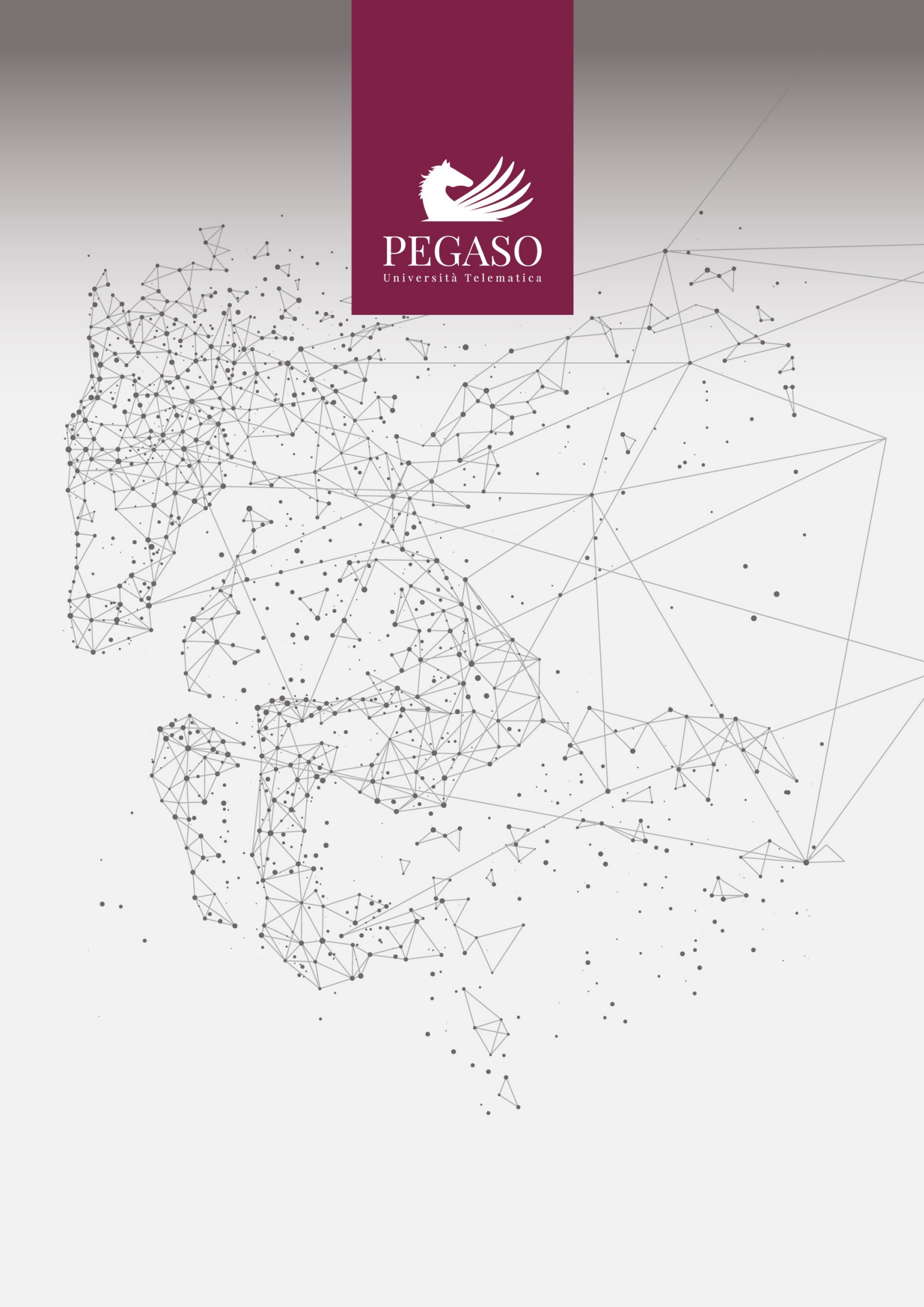

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 LE NUOVE PRONUNCE IN TEMA DI "INGIUNZIONE DINAMICA"....3
2 I PRECEDENTI....7
3 PROFILI PROCESSUALI....13
4 IL BILANCIAMENTO DI INTERESSI....17
BIBLIOGRAFIA....24

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Le nuove pronunce in tema di "ingiunzione dinamica"

Due recenti decisioni del Tribunale di Milano consentono di affrontare alcuni profili – e nuovi istituti processuali – relativi alla responsabilità dell'ISP:

In data 24 dicembre 2019 e 14 gennaio 2020 la Sezione Impresa del Tribunale Civile di Milano ha emesso due importanti decreti – in tema di tutela delle opere cinematografiche – che costituiscono un ulteriore passo in avanti nella lotta alla (sempre più aggressiva) pirateria digitale: con provvedimenti "gemelli" e di particolare interesse anche perché rappresentano la terza applicazione della c.d. "*dynamic injunction*" che, come si vedrà fra un attimo, inizia ad essere resa operativa anche dai giudici italiani, secondo quanto dimostrano i due "precedenti" sui quali pure si tornerà.

Andando con ordine, oggetto dei due decreti è il film "Tolo Tolo", diretto ed interpretato dal celebre attore e comico italiano Checco Zalone, uscito nelle sale il 1° gennaio 2020.

Già nel corso delle settimane precedenti alla distribuzione del film erano comparse decine di portali web "pirata" i quali – utilizzando fra l'altro e abusivamente il titolo, nonché la locandina dell'opera – pubblicizzavano la sua imminente messa a disposizione a beneficio dei propri utenti.

Pertanto, a seguito dell'invio ai fornitori di servizi di *hosting* dei suddetti portali di formali diffide rimaste senza riscontro, il 19 dicembre 2019 e il 9 gennaio 2020 (secondo quanto emerge dai servizi di consultazione pubblica dei registri degli Uffici Giudiziari) le società Taodue S.r.l. e Medusa Film S.p.a. – rispettivamente, produttore e titolare dei diritti di distribuzione dell'opera medesima – hanno giocato d'anticipo depositando un ricorso cautelare d'urgenza.

In specie, agendo in via cautelare le due ricorrenti hanno chiesto alla Sezione "A" del Tribunale delle Imprese di Milano l'emissione di un decreto *inaudita altera parte* (cioè senza previo contraddittorio) nei confronti di Telecom Italia S.p.a. (o Tim S.p.a.), Vodafone Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Tiscali Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.a.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ciò affinché fosse inibito a tutti i loro clienti l'accesso ai portali "pirata" in questione, sia nella loro attuale denominazione sia in associazione a qualsiasi altro futuro *domain name* (di primo o di secondo livello) idoneo a consentire l'accesso ai contenuti illeciti.

Il tribunale, pronunciandosi a tempo di record, ha accolto le richieste delle ricorrenti con i decreti n. 2718/2019 e 71/2020, resi da due diversi giudici monocratici.

Tali provvedimenti hanno riconosciuto la sussistenza sia del *fumus boni iuris*, (cioè della probabile fondatezza della successiva azione di merito) stante l'abuso nell'uso del titolo e della locandina del film, nonché l'indubbia intenzione dei portali "pirata" di trasmettere illecitamente l'opera non appena questa fosse stata distribuita nelle sale; sia del *periculum in mora* (cioè del pericolo derivante dall'attesa della sentenza definitiva, sempre a seguito della successiva azione di merito), tenuto contro fra l'altro della "fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro da parte del pubblico e della critica, nel successivo ciclo di vitalità commerciale di un film".

Conseguentemente, con tali decreti (emessi – come anticipato – *inaudita altera parte*, vista "la particolare urgenza […] stante la necessità di intervento in tempi utili a evitare l'ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza alla distribuzione del film nella sale cinematografiche di tutta Italia"), il tribunale ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi l'accesso ai nomi a dominio individuati dalle ricorrenti, anche ove ad essi venga associato un diverso *top level domain* – qualora trasmettano la medesima opera oggetto dei ricorsi –, nonché l'accesso agli *alias* derivanti da modifiche al *second level domain*, con l'ulteriore condizione che sussista l'obiettivo collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell'attività illecita iniziale.

Da notare inoltre, circa il *fumus*, che detti provvedimenti sono stati adottati anche sulla scorta di precedenti delibere dell'AGCM con cui la stessa aveva "ordinato agli ISP (Internet Service

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Provider), operanti quali *mere conduit* sul territorio italiano, la disabilitazione integrale dell'accesso ai predetti portali"[1].

Ancora – sempre a sostegno del *periculum* –, solo il primo provvedimento in commento rileva che sui portali indicati dalle ricorrenti già avveniva la riproduzione non autorizzata di altre opere cinematografiche, tra le quali vi erano pure film sui quali Medusa vantava diritti esclusivi.

Infine – secondo entrambi i giudici – emerge chiaramente come "la violazione attuale dei diritti esclusivi sui materiali promozionali si pone in funzione strumentale rispetto alla verosimile imminente violazione dei diritti di distribuzione".

Di qui – volendo modulare il provvedimento in modo da "evita[re] ogni valutazione relativa alla liceità dei contenuti veicolati da un sito *web*, in quanto valutazione riservata all'autorità giudiziaria e amministrativa" –, i due decreti ordinano ai *provider* di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi (i) l'accesso ai nomi a dominio indicati dai ricorrenti e tramite i quali le violazioni di cui sopra sono già poste in essere e (ii) l'accesso a tali nomi a dominio di secondo livello anche ove venga associato un *top level domain* diverso da quelli già indicati, il quale metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del provvedimento.

In ultimo – e si tratta di uno degli snodi maggiormente problematici, sicché vale la pena di metterlo in evidenza – l'inibitoria comprende anche (iii) l'accesso agli *alias* derivanti da modifiche al *second level domain* relativi a tutti i portali indicati a condizione che "oltre a rimandare ai

[1] In proposito, solo per completezza si segnala che con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, la AGCOM ha adottato il «*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*», il quale stabilisce fra l'altro che, ai fini di garantire tale tutela sulle reti di comunicazione elettronica, l'Autorità intervenga su richiesta di parte qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina *internet* in violazione della legge sul diritto d'autore. In sintesi, la procedura prevede che il soggetto legittimato presenti un'apposita istanza chiedendo la rimozione dell'opera illegalmente resa disponibile e che l'Autorità possa impartire ai prestatori di servizi un ordine il cui contenuto varia a seconda dell'ubicazione geografica del *server* su cui è ospitato il sito in questione e del carattere massivo o no dell'attività, potendo andare dalla rimozione selettiva delle singole pagine, al reindirizzamento automatico verso altra pagina *internet* redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità fino alla disabilitazione dell'accesso, con il corredo di varie sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza. Per un ampio commento si vedano o vari contributi pubblicati in C.M. UBERTAZZI (a cura di), *Il regolamento Agcom sul diritto d'autore*, Torino, 2014, *passim*.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

medesimi contenuti illeciti innanzi considerati, il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell'attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile".

Il tutto fissando la somma di Euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando di cui sopra decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento e dalle eventuali successive comunicazioni connesse alle variazioni indicate.

Nell'evidenziare di seguito i molti profili di interesse legati ai due decreti, si muoverà – innanzi tutto – dal confronto fra essi e i precedenti di cui in apertura.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 I precedenti

I due decreti di cui si tratta si pongono sulla scia di altri due provvedimenti resi sempre dalla Sezione Impresa del Tribunale di Milano: preceduti – nel contesto europeo – dalle pronunce dei giudici francesi rese nel caso *Allostreaming*, nel quale la *Court de Cassation* ha affermato che risponde al principio di proporzionalità porre in capo agli intermediari i costi e le spese da sostenere ai fini dell'implementazione delle misure (sulle quali ci soffermeremo fra un attimo) necessarie ad impedire future violazioni[2].

In effetti e circoscrivendo in questa sede il discorso al panorama nazionale, con ordinanza del 3 luglio 2018 il tribunale meneghino – confermando il decreto *inaudita altera parte* del 14 novembre 2017 – aveva imposto ai medesimi ISP oggi evocati in giudizio di adottare, entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni, le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei servizi l'accesso al portale su cui erano disponibili i contenuti denunciati, con il diritto al rimborso delle spese tecniche strettamente necessarie, da porsi a carico del soggetto richiedente le misure: le quali potevano riguardare tanto il nome di dominio specifico del portale, quanto ulteriori nomi di dominio dei siti "alias" che realizzavano le stesse violazioni.

In specie, detta ordinanza veniva resa a seguito di un ricorso di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.

La casa editrice si doleva dell'abusiva messa a disposizione del pubblico di alcuni suoi periodici attraverso il nome a dominio "Italiashare.info", dopo aver ottenuto una precedente inibitoria avente ad oggetto condotte analoghe e con riferimento l'accesso ai contenuti

[2] Il riferimento è Trib. Milano, 4 marzo 2019, nonché Trib. Milano, 12 aprile 2018, entrambe in *Riv. Internet*, 2019, 105 ss., con nota di L. MOLINARO, *L'ingiunzione dinamica come strumento di tutela del diritto d'autore* on-line, ove vari riferimenti anche al caso definito dalla *Cour de Cassation* con la decisione del 6 luglio 2017, in *Dalloz*, 2017.2016, con nota di C. LE GOFFIC, *Décision Allostreaming : la Cour de cassation valide l'imputation des coûts de blocage aux intermédiaires techniques*.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

consentito dai siti *web* "dasolo.online", "dasolo.co" e "dasolo.club": successivamente alla quale la ricorrente registrava che il portale aveva compiuto un ulteriore cambio di denominazione.

Questa era stata infatti cambiata in "italiashare.info" – spavaldamente annunciato come programmata "rinascita dalle ceneri" – nonché ulteriormente mutata prima in "Italiashare.life" e, poi, in "Italiashare.net" nel corso del giudizio, sicché il portale continuava a mettere a disposizione del pubblico i *link* che consentivano di effettuare il *download* delle opere editoriali oggetto dell'ordinanza stessa[3].

Di qui l'ordine di cui sopra – il cui perimetro derivava dall'eventualità che il portale, a prescindere dal nome a dominio che lo individuava, mettesse "a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento e relativi ai periodici" –, cui conformarsi entro il citato termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni, accompagnato anche qui da una penale di Euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a decorrere dall'undicesimo giorno dalla ricezione della stessa segnalazione.

Poco tempo dopo un consimile provvedimento veniva adottato in tema di diritti sulle manifestazioni sportive.

Invero, con decreto *inaudita altera parte* del 2 marzo 2019 il medesimo tribunale stabiliva che il giudice, una volta accertata l'illiceità dei contenuti denunciati, potesse imporre agli ISP fornitori dell'accesso alla rete di adottare, entro un termine massimo dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni, le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei servizi l'accesso al portale su cui fossero disponibili tali contenuti.

Ciò sempre con la precisazione per cui l'ordine poteva riguardare tanto il nome di dominio specifico del portale, quanto – nel caso in cui questo continuasse o potesse continuare a mutare

[3] Si legge invero nell'ordinanza che sulla pagina Facebook collegata al portale era apparso il seguente annuncio "*Dasolo adesso è diventato italiashare.info. La battaglia contro dasolo è una battaglia persa in partenza. Il nostro sito rimane sempre online sotto qualsiasi nome, disegno e dominio. Oscurato un dominio ne facciamo 100mila al suo posto. Sono l'admin di dasolo e prometto a tutti i nostri utenti e a tutto il web che il sito rimane online fino alla mia morte. Addio dasolo download e benvenuto Italia Share*".

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per volontà dell'autore dell'illecito – i siti che, pur avendo altri nomi a dominio, realizzassero le stesse violazioni.

In particolare, il provvedimento veniva reso a seguito del ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A con l'intervento di SKY Italia S.r.l. e aveva ad oggetto questa volta la violazione dei diritti audiovisivi di cui la ricorrente era contitolare assieme alle singole squadre di calcio organizzatrici delle partite del Campionato di calcio Serie A, ai sensi del D.Lgs. 9/2008, il cui sfruttamento avveniva sul territorio italiano mediante assegnazione dei diritti di trasmissione in diretta, a pagamento e su qualsiasi piattaforma audiovisiva, in favore di SKY (fra l'altro licenziataria per l'Italia del marchio riprodotto sulle immagini relative alle partite in questione) e altra società.

Ebbene, pure in tale caso il sito contrassegnato dal nome a dominio "enigmaiptv.org" e identificato anche tramite uno specifico IP puntualmente indicato metteva a disposizione del pubblico – in modalità *live-streaming*, attraverso la fruizione dei canali delle due licenziatarie della ricorrente – i contenuti audiovisivi sopra indicati, consentendo dunque un accesso abusivo agli utenti registrati su esso, nella titolarità di una società con sede nel Regno Unito e tramite *server* riconducibile ad una società con sede nei Paesi Bassi.

Di qui – sebbene all'esito di una motivazione più snella – un articolato ordine rivolto di nuovo a Telecom Italia S.p.a. o Tim S.p.a., Tiscali Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., Wind Tre S.p.a. e Vodafone Italia S.p.a. affinché fossero immediatamente adottate le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi (a) l'accesso agli indirizzi IP specificamente indicati dalla ricorrente e sottesi al servizio "Enigma IPTV" che consentivano l'accesso al nome a dominio "enigmaiptv.org", (b) l'accesso al nome a dominio associato al "sito vetrina" raggiungibile attraverso l'URL "enigmaiptv.org", (c) l'accesso a qualsiasi altro eventuale indirizzo IP, purché univoco, che consentisse l'accesso al nome di dominio "enigmaiptv.org", nonché (d) l'accesso al nome a dominio di secondo livello "enigmaiptv" anche ove venisse associato un *top level domain* diverso da "org" che mettesse a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del provvedimento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inoltre, il medesimo provvedimento assegnava ai resistenti un termine per darvi esecuzione di quattro giorni dalla comunicazione e/o dalla notifica di esso circa ai punti a) e b), nonché di quattro giorni dalla comunicazione dell'eventuale nuovo indirizzo IP, purché univoco, ovvero del nuovo *top level domain* associato al nome di dominio di secondo livello "enigmaiptv" quanto agli ordini di cui ai punti c) e d), sempre fissando la somma di Euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dal quinto giorno successivo alla comunicazione del nuovo indirizzo IP, purché univoco, oppure del nuovo *top level domain* associato al nome di dominio di secondo livello "enigmaiptv".

Orbene, è subito chiaro che il decreto in parola tenta di definire in modo più "meccanico" l'ambito di applicazione del provvedimento.

Qualsiasi sia la "strada informatica" che consente di giungere al sito contrassegnato dal nome a dominio di secondo livello "enigmaiptv" e dall'omonimo servizio – purché con esso siano messi a disposizione sempre i medesimi contenuti illeciti oggetto del provvedimento –, l'accesso va inibito al fine di tutelare in modo efficace i titolari dei diritti.

Tuttavia, senza qui entrare nei dettagli tecnici che un più approfondito commento richiederebbe – è infatti noto che l'IP costituisce il codice univoco il quale identifica ogni singolo apparato connesso a una rete informatica (sia essa locale o costituita dalla rete per eccellenza quale *internet*) quale un PC, uno Smartphone o un Hard Disk di rete –, è altresì chiaro che ordine formulato in tali termini si presta, forse, a maggiori rischi di elusione: ad esempio ponendo mente al fatto che chi compie attività illecite spesso si dota di IP dinamici e non statici, i quali cambiano nel momento in cui ogni connessione viene effettuata.

Emerge comunque – ecco il punto che si intende mettere in luce – il problema del bilanciamento fra opposti diritti con il quale l'istituto della ingiunzione dinamica si deve confrontare, come del resto rendono evidenti i suoi "natali": da rinvenirsi innanzi tutto nella Comunicazione del 29 novembre 2017 della Commissione UE ai fini della «*Guidance on certain*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights»[4].

In effetti, come evidenzia anche la citata ordinanza del Tribunale di Milano del 3 luglio 2018, la Commissione ha espressamente riconosciuto che, in applicazione della direttiva 2004/48/EC, il giudice può emettere un provvedimento funzionale ad evitare che i contenuti illeciti presenti in *internet* siano fruiti dagli utenti anche attraverso modalità diverse da quelle specificamente considerate da chi agisce in giudizio per impedire una tale evenienza proprio facendo riferimento al caso del sito che – già colpito da un ordine inibitorio – sia reso nuovamente disponibile agli utenti tramite uno o più indirizzi IP e/o URL differenti, così e di fatto aggirando l'ingiunzione stessa: sicché è dato al giudice di emettere un provvedimento formulato in modo tale da colpire – *de futuro* – anche gli ulteriori indirizzi IP e/o i nuovi URL.

Inoltre, pur se risponde ad una affermazione ricorrente – riconducibile all'art. 15 della Direttiva 2000/31/CE e all'art. 17 del D.Lgs. 70/2003 – quella per cui non è ravvisabile in capo agli ISP un generale obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano informazioni, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che rivelino la presenza di attività illecite, la Corte di Giustizia ha in varie occasioni riconosciuto la compatibilità con detto principio di misure cautelari proporzionate e non inutilmente costose[5].

E si deve anche nota che in una specifica occasione i Giudici di Lussemburgo hanno sostenuto che rispetto a realtà complesse e in continuo movimento come quelle che hanno luogo sulla rete, le misure adottate dal destinatario di un'ingiunzione devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale: sicché esse devono avere l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti nonché di scoraggiare seriamente gli utenti che ricorrono ai servizi del destinatario dell'ingiunzione dall'effettuarle in violazione dei suddetti diritti, che – con evidenti

[4] Il documento è disponibile al seguente link https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582.

[5] Si vedano Corte Giust. UE 12 luglio 2011, C-324/09, *Oréal c. eBay*, in *Foro it.,* 2012, IV, 323, con note di richiami di S. DI PAOLA e di A. PALMIERI, nonché Corte Giust. UE 24 novembre 2011, C-70/10, *Scarlet*, *id.,* 2012, IV, 297, con nota di M. GRANIERI, *La fine è nota: diritto d'autore, evoluzionismo giuridico e i meccanismi spontanei di aggiustamento del mercato.*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ricadute sul tema del ridetto bilanciamento di interessi – vengono qualificati come "fondamentali"[6].

[6] Il riferimento è a Corte di giustizia UE, 27 marzo 2014, causa C-314/12, *Telekabel*, in *Giur. it.*, 2014, 2754 (m), con nota di A. SALVATO, *La corte di giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d'autore online*. Segnatamente, la decisione afferma che "*i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice a un ISP di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d'accesso deve adottare e quest'ultimo possa evitare sanzioni dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti*".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Profili processuali

Un dato che colpisce leggendo i decreti in commento è quello per cui essi danno per risolte una serie di questioni di cui i due precedenti interventi – in specie con Trib. Milano 3 luglio 2018 – si erano fatti carico: il che può essere da un lato il segno di più pronunciata metabolizzazione dell'istituto e, dall'altro lato, del fatto che l'ago della bilancia, nel confronto con altri interessi meritevoli di tutela, pende maggiormente in favore dei diritti di proprietà intellettuale.

Partendo dal primo aspetto, i due decreti in esame danno per scontata – a ragione – la sussistenza della legittimazione passiva delle resistenti in una con l'affermazione per cui non è necessario integrare il contraddittorio con gli autori della violazione, cioè che l'azione inibitoria preventiva e quella risarcitoria successiva possono essere proposte contro le prima senza conveniva in giudizio i secondi.

Circa tale profilo è evidente che gli intermediari sono civilmente responsabili per via dell'inosservanza di obblighi posti sui medesimi quali intermediari da un lato in forza delle norme in tema di commercio elettronico dettate dalla Direttiva 2000/31/CE e dal D.Lgs. 70/2003, dall'altro per via della Direttiva 2004/48/CE presa in considerazione dalla citata comunicazione della Commissione, nonché delle norme nazionali introdotte o modificate sulla scorta di essa quali artt. 156 l.d.a. e 124 CPI, con il conforto della giurisprudenza dei Giudici di Lussemburgo[7].

D'altronde, in una precedente occasione lo stesso Tribunale di Milano aveva rilevato che, tenuto conto della legislazione nazionale, di quella comunitaria e della relativa giurisprudenza, non vi è dubbio che i fornitori di servizi *hosting* e di mera trasmissione, quali gli intermediari, siano legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie, come pure afferma anche altra giurisprudenza[8].

[7] Si vedano Corte di giustizia UE, 27 marzo 2014, causa C-314/12, *Telekabel*, cit., nonché Corte Giust. Corte Giust. UE 12 luglio 2011, C-324/09, *Oréal c. eBay*, in *Foro it.,* 2012, IV, 323, con note di richiami di S. DI PAOLA e di A. PALMIERI.

[8] Tribunale di Milano, 8 maggio 2017, in *Dir. autore*, 2017, 252, con nota di S. LONGHINI, Break Media e Live Tv, *casi emblematici sulla responsabilità dell'hosting provider e dei fornitori di connettività*. Per altri riferimenti alla copiosa

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sul piano sostanziale tale affermazione si traduce nel superamento dell'ostacolo rappresentato – in molti casi – dalla assai difficile o impossibile identificabilità (o pratica reperibilità, anche perché magari il soggetto responsabile opera all'estero o dall'estero) di colui che calpesta consapevolmente un diritto di proprietà intellettuale.

Di contro, è evidente la indiretta compressione (almeno astratta) del diritto di difesa che tale soluzione comporta per il "garante", perché essa si accompagna ad una possibilità di chiamata in causa o richiesta di integrazione del contraddittorio che, appunto, può essere nella specie non semplice: sicché la soluzione – a conti fatti – scarica sul convenuto il rischio, per così dire, di condotte dovute a un "autore ignoto", con una chiara presa di posizione in favore del titolare dei diritti di IP.

Di poi, un altro ostacolo che i due decreti ritengono superabile è quello della carenza di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. eccepita nelle due precedenti occasioni con riferimento all'assenza dell'attualità della lesione.

Anche qui soccorre per un verso la richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha assegnato ai provvedimenti cautelari proprio lo scopo di prevenire una violazione imminente del diritto o di vietarne la prosecuzione[9].

Per l'altro verso, tuttavia, il tema dell'interesse ad agire si ricollega al citato problema del perimetro della misura.

In effetti, le modalità delle condotte lesive che tutti i provvedimenti citati prendono in considerazione rendono evidente sia la necessità di una rimozione degli effetti di comportamenti già tenuti, sia il rischio di una loro ripetizione (da vagliare secondo gli ordinari canoni che presiedono all'applicazione delle misure cautelari).

È però più arduo definire la portata di quello connesso – per usare le parole di Trib. 3 luglio 2018 – alla commissione di "fatti identici, mediante la creazione di declinazioni diverse", ancorché

---

giurisprudenza intervenuta in tema di responsabilità dell'ISP, G. CASSANO e A. ROVATI, *La c.d. neutralità del* web *non più elemento di sfruttamento dei diritti d'autore altrui*, in nota a Trib. Roma, 10 gennaio 2019, in *Dir. Internet*, 2019, 140 ss.

[9] Corte Giust. UE 12 luglio 2011, *L'Oréal*, cit.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un ordine giudiziale congegnato come quelli in parola trovi un chiaro addentellato normativo sia nella citata Direttiva Enforcement, sia nella citata Comunicazione della Commissione Europea[10].

Ecco dunque il "cuore" dell'ingiunzione dinamica, rispetto alla quale le parti dovranno peraltro rapportarsi secondo canoni di correttezza e buona fede, cioè senza abusare né delle rispettive posizioni soggettive, né dei provvedimenti emessi, al solo fine di ottenere indebiti vantaggi o di eluderne la forza esecutiva, come pare ricavarsi – per giunta – anche da altra e precedente decisione[11].

Di qui, allora, il rigetto dell'eccezione di autosufficienza del provvedimento, al quale si contesta di demandare ai privati la verifica in ordine ai contenuti dello stesso.

Invero, inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro, laddove le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell'inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l'altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico di riferimento.

---

[10] Come si è detto, la Commissione Europea ha espressamente confermato l'ammissibilità dell'adozione nei confronti degli intermediari di ordini che ricomprendano anche siti "alias", in casi, come quelli in questione, di ripetuta violazione dei diritti di proprietà industriale proprio per garantire, in modo efficace, una tutela ai titolari dei diritti in ipotesi di rapidi mutamenti dei nomi di dominio di siti *internet*. Sempre la Commissione evidenzia invero che possono facilmente apparire siti speculari sotto altri nomi di dominio che esulano dall'ordine cautelare e che al fine di raggiungere l'obiettivo di adottare misure efficaci, se le circostanze del caso lo richiedano, possono essere emessi ordini formulati in modo tale da ricomprendere anche nuovi siti, senza la necessità che venga instaurato un nuovo procedimento cautelare per ottenere un nuovo ordine che rischi, al momento in cui sia emesso, di avere già perso efficacia a causa delle modifiche nel frattempo effettuate dall'autore dell'illecito. Con riguardo ai profili indicati, la Commissione europea afferma testualmente che "Dynamic injunctions are a possible means to address this".

[11] Trib. Milano, Sez. Impresa, 8 aprile 2011, in *Banca dati De Jure*, la quale nega la pronuncia di una misura inibitoria già disposta da una precedente sentenza, per violazione del *ne bis in idem*, a carico del medesimo soggetto che aveva peraltro riconosciuto di avere per errore acquisito una partita di pentole da altro fornitore cinese caratterizzate dalla stessa tipologia di manico e oggetto di una privativa industrialistica già oggetto del precedente giudizio. Viceversa, sebbene altro resistente – estraneo ad esso – avesse precisato di avere ritirato dal mercato il prodotto oggetto di contestazione a seguito della notifica del ricorso e di custodire i relativi esemplari a disposizione di giustizia, impegnandosi a non metterli in vendita anche per il futuro, il tribunale accoglieva la domanda di inibitoria assistita da penale quale "*misura diretta ad impedire possibili lesioni future - non essendo sufficiente a ritenere sopravvenuto sul punto il difetto di interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. a cagione dell'impegno di Bennet di non commercializzare il pentolame*".

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Del resto, la pronuncia del Tribunale di Milano testé citata si sofferma non poco sulla circostanza per cui è l'inibitoria stessa, in quanto tesa a impedire il reiterarsi dell'illecito, a descrivere le condotte vietate che si possono concretizzare proprio in caso di violazione dell'inibitoria medesima, dacché un ordine di tal fatta è fondato su fatti illeciti già commessi in passato e che possono nuovamente aver luogo in momento successivo.

Pertanto, parrebbe scontata l'ammissibilità di misure irrogabili quando essi si realizzeranno nuovamente per scongiurarli *ex ante*: così consentendo che l'allegazione e l'accertamento della violazione dell'ordine medesimo avvengano in futuro, senza che l'eventuale insorgere di contestazioni sulle violazioni dell'ingiunzione denunciate dal creditore possa impedire *a priori* e a monte l'emissione del provvedimento.

Il citato "parrebbe" è però d'obbligo, come meglio si vedrà nello svolgere, alcune riflessioni sul più generale tema del bilanciamento di interessi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4 Il bilanciamento di interessi

Come sopra si diceva, parrebbe ovvio che per il tramite della ingiunzione dinamica – quale naturale sviluppo della misura inibitoria – il creditore, assumendosi tutte le responsabilità connesse all'allegazione delle violazioni ascritte al debitore, possa ottenere uno strumento preventivo senza richiedere l'intervento del giudice per ogni violazione successivamente constatata, anche perché una diversa soluzione verrebbe a contraddire "*la natura stessa di questa tipologia di condanna, ontologicamente proiettata a impedire la prosecuzione e la reiterazione degli illeciti a venire*", come ancora specifica Trib. Milano 3 luglio 2018.

Ovviamente, le misure adottate – come ricordano anche i due provvedimenti in da cui si sono prese le mosse – dovranno essere modulate caso per caso, potendosi prevedere solo quale *extrema ratio* un divieto generale di accesso a un sito *internet*.

Ebbene, proprio sulla scorta di tale considerazione non può che venire in esponente un'ultima eccezione che le misure di tal fatta richiedono di esaminare, cioè quella che fa leva sul principio di proporzionalità delle misure volte ad impedire la reiterazione degli illeciti: la tutela dei diritti di proprietà intellettuale deve essere contemperata con la circostanza per cui la circolazione delle informazioni sulla rete rappresenta una forma di espressione e diffusione del pensiero, come mettono in chiaro la citata Direttiva Enforcement e la giurisprudenza euro-unitaria sopra richiamata[12].

[12] Invero, si è anticipato che con la sentenza 27 marzo 2014, *Telekabel*, cit., la Corte di Giustizia – cui era stata rimessa la questione pregiudiziale concernente la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea del provvedimento inibitorio che vieti all'*internet service provider* "in modo totalmente generale", e senza la prescrizione di misure concrete, l'accesso a un sito ove siano resi disponibili contenuti senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, al fine di operare un bilanciamento dei diritti afferenti alla libertà di informazione, alla libertà d'impresa e ai diritti d'autore – ha stabilito che le misure adottate dal destinatario di un'ingiunzione devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire esse devono aver l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di *internet* che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale (Punto 62), sebbene senza privare "inutilmente" gli utenti di *internet* della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili (Punto 63).

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tuttavia, non deve essere sottovalutata la più ampia scelta di campo che viene confermata dai due provvedimenti in commento in favore dei diritti di proprietà intellettuale e che si ritiene assai condivisibile, come dimostrano due esempi.

In primo luogo, la "prevalenza" oggi assegnata al diritto d'autore sembra porsi su una linea di discontinuità, sul piano generale, rispetto alla ben diversa opzione che era stata data, qualche lustro fa, nel metterlo in relazione al diritto alla *privacy*.

In specie, si deve richiamare di nuovo il caso *Promusicae* – già menzionato in altra lezione[13].

In esso la Corte di Giustizia aveva affermato che gli stati membri, nel trasporre le direttive riguardanti la tutela del diritto d'autore e la protezione dei dati personali, devono aver cura di interpretarle in maniera da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali e che le autorità e i giudici degli stessi stati membri, nell'attuare le misure di recepimento di tali direttive, devono evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario quali il principio di proporzionalità: concludendo – rispetto alla violazioni del diritto d'autore commesse tramite un programma c.d. *peer-to-peer* – che la normativa comunitaria non impone agli stati membri medesimi di prevedere un obbligo di comunicare i dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore stesso nel contesto di un procedimento civile e, dunque, rimettendo sostanzialmente la scelta ai formanti dei singoli ordinamenti.

E così tale arresto – con le sue implicite indicazioni circa il modo di bilanciare i due cennati diritti – offriva supporto a quanto deciso dalla maggior parte dei giudici italiani nella vicenda "Peppermint", nonostante le critiche si cui era stato destinatario[14].

---

[13] Corte Giust. UE 29 gennaio 2008, C 275/06, fra le tante *Giur. it.*, 2008, 1419, con nota di A. MANTELERO, *L'«ingegneria interpretativa» della corte di giustizia delle Comunità europee in soccorso della tutela* on line *del diritto d'autore*. Il caso – come si ricorderà – nasceva dalla controversia insorta fra i *Productores de Música de España* e *Telefónica de España SAU* perché i primi volvevano conoscere, in via cautelare, i nomi degli utenti che avevano illegalmente scambiato materiali protetti dal diritto d'autore tramite il programma *peer-to-peer* «KaZaA», con richiesta rigettata dai giudici spagnoli perché – sulla scorta della citata Direttiva 2000/31 – la legge spagnola sul commercio elettronico autorizzava la *disclosure* solo nel contesto di un procedimento penale o per la salvaguardia della sicurezza pubblica e della difesa nazionale oppure «per altri scopi previsti dalla legge».

[14] Sul tema L.C. UBERTAZZI, *Proprietà intellettuale e* privacy, in *Foro it.*, 2014, V, 93.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Veniva dunque affermato che alla luce della disciplina comunitaria la tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è prevalente rispetto alle esigenze probatorie di un giudizio civile teso all'accertamento della lesione del diritto di sfruttamento economico del diritto d'autore, sicché doveva escludersi l'applicabilità dell'art. 156 *bis* l.d.a. in tema di identificazioni dei soggetti implicati nell'illecito[15].

In proposito, è vero che in quel contesto era stata decisiva la circostanza per cui i dati acquisiti con la collaborazione della società Logistep AG erano entrati nel possesso delle ricorrenti "in assenza di autorizzazione dell'Autorità garante per la *privacy* e del consenso informato dei diretti interessati", con violazione del comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003.

E ciò porta ora a chiedersi se analoga soluzione valga rispetto alla poco civilistica categoria della "inutilizzabilità" dei dati illegittimamente trattati, che il noto Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 configura in modo diverso, come l'esame delle disposizioni che recano il lemma "inutilizzabilità" dimostra[16].

Ma a prescindere da tali specifici aspetti, non sembra revocabile in dubbio che le ridette decisioni fossero il frutto di un certo modo di guardare al diritto d'autore e di una precisa scelta circa la corretta soluzione del conflitto fra esso e altri diritti, con una prospettiva la quale pare in parte mutata.

A dimostrarlo è proprio una importante decisione resa qualche tempo fa in tema di responsabilità dell'IPS nel caso Dailymotion, la quale invece accoglie la richiesta di comunicazione *ex* art. 156-*bis* l.d.a. dei dati degli utenti che scambiavano illegittimamente *telenovelas* sudamericane, forse sottovalutata proprio con riferimento al tema del bilanciamento di interessi connesso alla statuizione appena riassunta: venendo espressamente stabilito che "*la richiesta*

[15] Fra le altre, Trib. Roma, 17 marzo 2008, in *Giur. it.*, 2008, 1738, con nota di A. SIROTTI GAUDENZI, *Violazione della proprietà intellettuale: non è ammesso il provvedimento di discovery in caso di peer to peer*, Trib. Roma 27 novembre 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 1329, Trib. Roma, 16 luglio 2007, in *Dir. ind.*, 2007, 585, nonché Trib. Roma 14 luglio 2007, *ibid.*, 588. In senso contrario, tuttavia, Trib. Roma, 27 settembre 2006, in *AIDA*, 2007, 960, contra Trib. Roma, 1° marzo 2007, *id.*, 2007, 1033, nonché Trib. Roma 19 agosto 2006, in *Dir. inf.*, 2007, 815.

[16] Con riserva di tornare in altra lezione sull'esame di tale complesso atto normativo, non pare riscontrarsi una disposizione come quella di cui nel testo a tenore della quale «[i] *dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati*».

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

cautelare all'ISP, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, di comunicazione dei dati identificativi degli utenti a cui risulta ascrivibile il caricamento dei contenuti illeciti deve considerarsi ammissibile in quanto, pur non previsto, non è espressamente vietato dalla normativa vigente e non pare lesivo del principio di proporzionalità fra diritti di proprietà intellettuale e i contrapposti diritti alla riservatezza e alla libertà di espressione"[17].

Del resto, perlomeno in sede penale la Cassazione ha in qualche occasione affermato che la prova dell'utilizzazione di un sistema telematico possa essere ricondotta ad una sorta di mappatura genetica digitale che può consentire l'identificazione certa dell'operatore che abbia effettuato connessioni attraverso un dispositivo connesso alla rete attraverso l'indirizzo IP e, soprattutto, che nel contesto della diffamazione a mezzo *internet* è pacifico che l'autorità giudiziaria possa chiedere al *provider* i file di log attraverso cui si identificano in maniera univoca il punto e l'orario della connessione[18].

È vero che tali orientamenti non sono immediatamente esportabili in sede civile, alla luce dei diversi interessi sottesi alla ricerca e repressione dei reati; ma gli stessi valgono comunque a portare almeno un argomento in favore della prevalenza dei diritti di proprietà intellettuale sul diritto alla *privacy*, quando appunto occorre perseguire gli autori delle violazioni: sembrando, con le debite differenze, che la tutela (civile) dell'onore e della reputazione non possa essere troppo "diversa" rispetto a quella di altri diritti dotati di copertura costituzionale, in tesi tale da dover cedere il passo, come quella riservata ai diritti di proprietà intellettuale,

---

([17]) Trib. Torino 3 giugno 2015, assieme ad altri interessanti provvedimenti in materia, in in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 3 ss., con nota di E. TOSI, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti.*

[18] Si veda Cass. pen., Sez. V, 23 marzo – 9 maggio 2018, n. 20485, *Cecchini*, inedita, secondo la quale "*è ormai patrimonio acquisito che la prova dell'utilizzazione di un sistema telematico possa essere ricondotta, mediante specifici accertamenti tecnici, ad una sorta di 'mappatura genetica digitale' che può consentire l'identificazione certa dell'operatore che abbia effettuato connessioni attraverso un dispositivo connesso alla rete attraverso l'indirizzo IP. Al medesimo risultato probatorio può, tuttavia, pervenirsi attraverso elementi dimostrativi diversi dall'accertamento tecnico, purché rispondenti allo standard declinato dall'art. 192, comma II, cod. pro. pen.*". Per ulteriori citazioni giurisprudenziali in argomento si vedano B. TASSONE e P. CARIANI, *La reputazione*, in M. IASELLI (a cura di), *Trattato delle investigazioni digitali*, Giuffrè, Milano, 2020.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

E tuttavia – in modo per così dire controintuitivo rispetto alla linea appena tracciata – la effettività della protezione offerta in generale e la portata della misura cautelare in particolare si configurano in modo in realtà ben diverso quando viene in considerazione il diritto di cui all'art. 21 Cost.

A dimostrarlo è proprio il tradizionale orientamento formatosi in tema di rapporto fra inibitoria e divieto di censura preventiva, con i suoi derivati in base a quanto dispone l'art. 21 della Costituzione.

In proposito, è noto che nel 2016 le Sezioni Unite hanno esteso oltre i suoi confini originari l'orientamento che riteneva inammissibile del ricorso *ex* art. 700 c.p.c. perché il comma 3 dell'art. 21 Cost. disciplina l'istituto del sequestro in stretta correlazione con il divieto di autorizzazione o censura, preventiva o successiva, della stampa (generalmente intesa, periodica o comune), sottoponendolo alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione, nonché ammettendolo in ipotesi circoscritte.

In specie, la Cassazione ha affermato a chiare lettere che "*il solo diritto alla reputazione e all'onore (cioè, a prescindere da altri diritti di pari od eventualmente poziore rango, tutelati da altre discipline, la cui applicazione - è bene ribadirlo - è lasciata impregiudicata), benché certamente anch'esso fondamentale in quanto inerente in modo diretto alla personalità od alla dignità dell'individuo, deve intendersi recessivo dinanzi alla tutela della libertà di stampa, sia pure nella fase a cognizione sommaria di un giudizio civile quale quella cautelare finalizzata all'adozione di misure urgenti* […]*, di qualunque contenuto, ripristinatorio o inibitorio o analogo*": sicché "*considerate le caratteristiche tecniche del mezzo con cui l'offesa è arrecata, devono qualificarsi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di qualsiasi provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano ad impedire la persistenza nella Rete o l'ulteriore circolazione o diffusione dell'articolo - o equipollente – di giornale telematico ritenuto diffamatorio o, se da esse inscindibile, dell'intera pagina o dell'edizione o, in casi estremi, della testata*", con la precisazione per cui fra esse "*devono comprendersi anche*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quelle indicate come deindicizzazione o ad esse analoghe o di contenuto o soprattutto effetto corrispondente"[19].

E sulla scorta di tali principi il passo teso a farne applicazione – oltre che alla diffamazione a mezzo *internet* – anche nel diverso ambito della diffamazione televisiva è stato breve, come dimostrano varie ordinanze del Tribunale di Roma, oltre che di quello di Milano, molte delle quali rimaste inedite nonostante l'importanza di esse rispetto al tema del bilanciamento di interessi[20].

Tornando alla protezione della proprietà intellettuale, va infine segnalato che – con precipuo riferimento al diritto d'autore – un ulteriore riconoscimento del suo rilievo deriva dalla recente Cass. 18220/2019, secondo la quale l'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o etero-attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato[21].

Come è evidente, si tratta di una pronuncia che, allargando la sfera di protezione del diritto morale e risolvendo in favore della seconda il conflitto fra anonimato e paternità, conferma che i tempi sono ormai maturi per attribuire al diritto d'autore stesso una piena legittimità quale diritto fondamentale a tutto tondo.

D'altronde, i quattro provvedimenti che hanno fatto applicazione della ingiunzione dinamica non riguardano solo i diritti sulle opere dell'ingegno, ma anche quelli sulle manifestazioni

[19] Cass., sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23469, in *Foro it.*, 2016, I, 3753.

[20] Trib. Roma 17 settembre 2014, all'esito del giudizio R.G. 56270/2014, *inedita*; Trib. Roma 27 ottobre 2014, all'esito del giudizio R.G. 56406/2014, *inedita*; Trib. Milano 9 maggio 2011, all'esito del giudizio R.G. 27080/2011, *inedita*; Trib. 30 ottobre 2017, all'esito del giudizio R.G. 43885/2017, *inedita*; nonché Trib. Roma 14 giugno 2019, all'esito dle giudizio R.G. 22616/2019, *inedita*.

[21] Cass. 5 luglio 2019, n. 18220, in *Foro it.*, 2019, I, 3957, con nota di richiami di G. CASABURI, ove vari riferimenti alla giurisprudenza e dottrina in materia.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sportive, i quali rientrano nel novero dei diritti connessi o comunque dei diritti *sui generis*, la cui copertura costituzionale è certamente inferiore[22].

[22] Sulla ricostruzione di tale diritto, per tutti L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale concorrenza*, Padova, 2019.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- G. Cassano e B. Tassone, *Turbo ingiunzione dinamica. Il futuro della tutela delle opere cinematografiche e non solo*, in *Diritto di Internet*, 2020, fasc. 2, 131 ss.
- B. Tassone, *Responsabilità del provider per* linking *abusivo e criteri di liquidazione del danno*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, p. 377 ss.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).